

Vérification des annotations — q13

Consultation sur les droits des usagers — volet organismes communautaires

Généré le 26 juillet 2026

q13 — 13. Auriez-vous des commentaires à formuler sur la facilité de trouver la bonne instance pour porter plainte ou pour exprimer une insatisfaction ?

Propriété annotée : *Quel est l'objectif principal du commentaire : signale-t-il principalement une difficulté, propose-t-il une amélioration, affirme-t-il que c'est clair/facile, ou ne donne-t-il pas de contenu utile ?*

Résumé des catégories

5 catégories • 63 réponses (42 internet, 21 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Propose une amélioration	25	39.7%	21	4
Signale une difficulté	24	38.1%	9	15
Dit que c'est clair/facile	5	7.9%	3	2
Aucun renseignement / refus de répondre	4	6.3%	4	0
non classable	5	7.9%	5	0
Total	63		42	21

Propose une amélioration (n=25)

#15 • internet

Instaurer une ligne téléphonique qui mène directement à un être humain.

#21 • internet

Pas tous les représentant dans un comité d'usagers sont bien informé eux-mêmes.

Il faut simplifier les démarches/protocoles administratives. 45 jours est beaucoup trop long pour traite une plainte officielle.

#23 • internet

Avoir une affiche obligatoire affiché dans tous les organismes et sur la page du 211

#24 • internet

De façon générale, il n'est pas toujours facile pour les usagers de trouver la bonne instance pour porter plainte ou exprimer une insatisfaction. Les mécanismes existants sont souvent peu connus, et il peut être difficile de comprendre vers qui se tourner selon la situation.

L'information n'est pas toujours visible, accessible ou présentée dans un langage clair. Pour plusieurs de nos usagers, la complexité administrative, les barrières linguistiques, les limitations liées à un handicap, ainsi que les enjeux de santé mentale ou de précarité peuvent rendre ces démarches encore plus difficiles.

Il serait utile de simplifier les processus, de mieux diffuser l'information et d'offrir davantage d'accompagnement afin que les usagers puissent faire valoir leurs droits plus facilement.

#29 • internet

mettre en place un service de médiation

#36 • internet

Avoir des affichages clairs sur les coordonnées pour porter plainte, qui s'adapte au niveau de langage de tous

#42 • internet

Lors du premier contact avec la famille, un professionnel devrait prendre le temps de leur expliquer leurs droits, il faudrait que le processus soit simple, ensuite il faudrait que les familles aient confiance en ce système.

#44 • internet

Aller à la rencontre des gens en personnes ou au téléphone. En ligne ou sur une base volontaire ne sont pas des moyens très efficaces avec les populations vulnérables

#53 • internet

Une approche humaine qui comprend la difficulté de communication

#61 • internet

Des agents qui peuvent répondre spécifiquement à ces questions. Je crois que les partenaires doivent pouvoir référer à quelqu'un, mais ne pourront jamais accompagner dans toutes les subtilités de démarches. Il devrait donc y avoir une personne comme un agent de liaison.

#68 • internet

Idéalement, il y aurait une seule instance qui recevrait les plaintes et s'occuperait par la suite de la faire suivre à l'instance concernée. Une sorte de guichet d'accès mais pour la défense des droits.

#70 • internet

Documentation écrite accessible.

#76 • internet

Brochure à la fin de la période d'hospitalisation remise aux usagers

#77 • internet

une meilleure publicité vulgarisée, visible simple à réaliser

#81 • internet

Avoir une documentation précise et claire et simple à consulter

#88 • internet

Il faut penser à de courtes capsules d'information adaptées en LSQ informant la population ciblée quant à l'existence même de ces instances.

#89 • internet

Rendre facile et accessible l'information en ligne

Offrir du soutien et de l'accompagnement pour compléter les documents et formulaires

Promouvoir l'accès au processus de plainte

#97 • internet

Sensibiliser la population par des rencontres informatives en présentiel ou sur le web. Distribuer par les maisons des documents papiers explicatifs des services qui sont offerts dans le quartier. Avoir une ligne d'écoute et de renseignements pour les usagers qui ont une insatisfaction. Où me diriger, quels papiers remplir, avoir un support physique en rencontrant une personne qui peut nous éclairer.

#100 • internet

Nous référons le CAP parce que le monde ne le connaît pas d'habitude. Donc, plus de visibilité à mon avis. Le processus avec le CAP semble assez simple qui est un gros plus, mais peu de mordant.

#101 • internet

vulgarisation, traduction du matériel

#103 • internet

un site web présentant les droits, les recours, les récents changements législatifs, serait utile

#105 • téléphone

Il faudrait que ce soit plus clair et simple pour les droits et porter plainte et mieux former les organismes pour pouvoir les référer au bon endroit. Même pour les organisme c'est complexe, le CIUSS est tellement grand et tellement de portes que ça peut être mêlant

#113 • téléphone

Il manque de affiches, des dépliants pour informer mieux et sensibiliser de leurs droits

#114 • téléphone

Que ce soit plus clair et concret pour savoir à qui s'adresser

#129 • téléphone

Très difficile, vraiment pas évident même pour nous ! C'est l'ensemble des organismes qui devraient être informés par le CIUSS pour pouvoir référer

Signale une difficulté (n=24)

#14 • internet

Selon notre point de vue, ce n'est pas tant l'instance pour porter plainte qui est un obstacle. Mais l'impression d'avoir le droit de faire part de son insatisfaction ou de sa plainte. La peur de déplaire, de heurter des personnes qui nous aide.

#25 • internet

Nous avons effectivement de nombreux commentaires à formuler sur la facilité, ou plus exactement sur la difficulté, de trouver la bonne instance pour porter plainte ou exprimer une insatisfaction dans le réseau de la santé et des services sociaux. Cette question nous apparaît d'ailleurs centrale, car elle touche à un paradoxe fondamental du système : la multiplication des instances, présentée comme une garantie de protection des droits des usagers, produit en réalité une complexité qui constitue elle-même un obstacle majeur à l'exercice de ces droits. Nous souhaitons partager ici plusieurs observations issues de notre pratique quotidienne à l'Académie Stella.

Notre premier commentaire porte sur la complexité intrinsèque du paysage institutionnel. Comme nous l'avons détaillé précédemment, il existe au Québec plus d'une douzaine d'instances différentes susceptibles de recevoir une plainte ou une insatisfaction en matière de santé et de services sociaux. Chacune de ces instances possède son propre mandat, ses propres critères de recevabilité, ses propres

procédures, ses propres délais et son propre vocabulaire. Pour un professionnel aguerri, naviguer dans ce paysage exige déjà une attention soutenue. Pour un usager ordinaire, surtout lorsqu'il vit avec un trouble de santé mentale, cette complexité constitue un obstacle quasi insurmontable. La question apparemment simple « à qui dois-je m'adresser » n'admet pas de réponse simple, et cette absence de réponse claire décourage dès le départ un nombre important de personnes qui auraient pourtant des motifs légitimes d'insatisfaction.

Notre deuxième commentaire concerne la logique de segmentation qui préside à l'organisation des recours. Les instances sont segmentées selon la nature du service concerné, la profession du prestataire, le type de droit en cause et le type de réparation recherchée. Cette segmentation, qui reflète une logique administrative et juridique cohérente du point de vue du système, est profondément contre-intuitive du point de vue de l'utilisateur. Lorsqu'une personne a vécu une situation problématique, elle ne la vit pas comme un événement segmenté, mais comme une expérience globale. Une hospitalisation psychiatrique difficile peut comporter simultanément des aspects relevant du commissaire local, du médecin examinateur, de l'ordre des infirmières, de l'ordre des médecins, du Tribunal administratif du Québec, de la Commission des droits de la personne et, dans certains cas, d'une plainte criminelle. Demander à l'utilisateur de décomposer son expérience selon les catégories administratives du système pour emprunter le bon canal pour chaque aspect constitue une exigence qui ignore la réalité vécue des personnes concernées.

Notre troisième commentaire porte sur la qualité de l'information disponible pour s'orienter. L'information sur les recours existants est dispersée entre de multiples sources : sites web des établissements, site du ministère de la Santé et des Services sociaux, sites des ordres professionnels, site du Protecteur du citoyen, site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, documents papier remis à l'admission dans certains établissements, dépliants disponibles dans certains lieux publics. Cette dispersion fait qu'aucune source unique ne présente un portrait complet et à jour de l'ensemble des recours disponibles. De plus, l'information présentée sur chacun de ces sites est souvent rédigée dans un langage administratif ou juridique difficilement accessible, avec des termes comme « recevabilité », « compétence *ratione materiae* », « épuisement des recours préalables » ou « délai de prescription » qui n'ont aucun sens pour la plupart des usagers. Une personne qui tente de s'informer par elle-même se retrouve rapidement submergée par une masse d'informations partielles, parfois contradictoires, et souvent incompréhensibles.

Notre quatrième commentaire concerne les erreurs d'orientation et leurs conséquences. Une erreur dans le choix de l'instance n'est pas sans conséquence. Si une personne s'adresse à une instance qui n'est pas compétente pour sa situation, elle recevra généralement une réponse lui indiquant que sa plainte n'est pas recevable, sans nécessairement être clairement redirigée vers l'instance appropriée. Pendant ce temps, les délais de prescription peuvent continuer à courir, et la personne peut se retrouver forclosée dans son recours véritable. Nous avons vu des situations où des bénéficiaires avaient investi des semaines, voire des mois, à tenter de faire progresser une plainte auprès d'une instance qui n'était pas la bonne, pour finalement découvrir trop tard que le recours approprié n'était plus accessible. Ces situations sont particulièrement frustrantes et démoralisantes, et elles nourrissent chez les personnes concernées un sentiment durable de trahison par le système.

Notre cinquième commentaire porte sur la superposition et les chevauchements entre instances. Certaines situations peuvent relever simultanément de plusieurs instances, et il n'est pas toujours évident de comprendre comment ces instances interagissent entre elles. Une plainte concernant un médecin peut-elle être portée simultanément au commissaire local et au Collège des médecins ? La démarche auprès d'une instance suspend-elle les délais applicables aux autres ? L'échec d'une démarche interdit-il les démarches subséquentes ? Ces questions, qui relèvent de subtilités juridiques, ne sont pas clairement expliquées aux usagers, et leur méconnaissance peut compromettre l'efficacité des démarches entreprises. Nous consacrons une part importante de notre travail à clarifier ces questions pour nos bénéficiaires, mais il serait profondément souhaitable que le système lui-même rende cette information accessible et claire.

Notre sixième commentaire concerne l'inégalité dans l'accès à l'orientation. Les personnes qui disposent d'un réseau social étoffé, d'un capital culturel important, d'un accès à des professionnels de confiance ou à des ressources juridiques, ont beaucoup plus de chances de trouver rapidement la bonne instance que celles qui ne disposent pas de ces ressources. Or, la population que nous représentons compte précisément une forte proportion de personnes en situation d'isolement, de précarité économique et de faible capital culturel. La complexité du système de recours reproduit ainsi les inégalités sociales existantes, et confère aux plus vulnérables une double peine : ce sont eux qui ont le plus souvent des motifs légitimes de plainte, et ce sont eux qui ont le moins de moyens pour les faire valoir.

Notre septième commentaire porte sur l'absence d'un guichet unique. Dans plusieurs pays et plusieurs juridictions, on a mis en place des guichets uniques en matière de plaintes, dont le rôle est de recevoir toute manifestation d'insatisfaction, d'analyser la situation et de rediriger la personne vers la ou les instances appropriées, tout en assurant un suivi de la démarche. Au Québec, un tel dispositif unifié n'existe pas. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services joue partiellement ce rôle pour les situations qui surviennent dans un établissement du réseau, mais son mandat ne s'étend pas aux plaintes concernant les professionnels en pratique privée, aux questions de discrimination, aux questions relatives au consentement aux soins ou à la protection des personnes inaptes. L'absence d'un guichet véritablement universel oblige l'utilisateur à comprendre par lui-même la nature juridique de sa situation avant même de pouvoir s'orienter, ce qui constitue une inversion problématique de la logique qui devrait prévaloir. Dans un système conçu du point de vue de l'utilisateur, c'est au système qu'il devrait revenir d'identifier la nature de la situation et d'assurer son orientation, et non à l'utilisateur de qualifier juridiquement son propre vécu.

Notre huitième commentaire concerne la variabilité de l'accueil réservé aux demandes d'information. Lorsque nos bénéficiaires tentent par eux-mêmes de s'orienter en contactant directement certaines instances, la qualité de l'accueil qu'ils reçoivent est très variable. Certaines instances offrent un accueil chaleureux, prennent le temps d'écouter la situation et redirigent activement la personne vers l'instance appropriée. D'autres se limitent à répondre que la situation ne relève pas de leur compétence, sans offrir d'orientation supplémentaire. Cette variabilité est particulièrement éprouvante pour nos bénéficiaires, qui peuvent vivre un refus d'accueil comme une nouvelle forme de rejet, s'ajoutant à l'expérience initiale qui motivait leur démarche. Certaines personnes, après deux ou trois tentatives infructueuses, renoncent purement et simplement à poursuivre, convaincues que personne ne les écoutera jamais.

Notre neuvième commentaire porte sur l'évolution des structures du réseau. Les réformes successives du réseau de la santé et des services sociaux au Québec ont modifié à plusieurs reprises les structures organisationnelles et, par conséquent, les circuits de plainte. La création des centres intégrés de santé et de services sociaux et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux a transformé le paysage institutionnel, et les usagers comme les intervenants peinent parfois à s'y retrouver. Les commissaires locaux, autrefois rattachés à des établissements relativement petits et identifiables, sont désormais rattachés à des organisations immenses couvrant de vastes territoires, ce qui complique l'identification de l'interlocuteur approprié. Les documents d'information disponibles ne sont pas toujours mis à jour au rythme de ces changements, et il n'est pas rare qu'une personne tente de joindre une structure qui a été fusionnée, renommée ou dissoute. Cette instabilité administrative constitue un obstacle supplémentaire à l'orientation des usagers.

Notre dixième commentaire concerne la dimension linguistique. Pour les personnes dont la langue première n'est ni le français ni l'anglais, l'accès à l'information sur les recours est considérablement plus difficile. Bien que plusieurs instances offrent des services dans quelques langues, la couverture linguistique demeure limitée, et l'information détaillée sur les procédures est rarement disponible dans les langues autochtones ou dans les langues des communautés immigrantes récentes. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'accès aux services téléphoniques d'information demeure parfois problématique malgré les dispositifs prévus à cet effet. Pour les personnes ayant un handicap

cognitif ou un niveau de littératie limité, la rédaction même des documents d'information constitue un obstacle, car peu de matériel est disponible en langue simplifiée ou adaptée.

Notre onzième commentaire porte sur le temps nécessaire pour s'orienter. Même lorsqu'une personne finit par identifier l'instance appropriée, le processus d'orientation lui-même peut prendre des semaines, voire des mois, pendant lesquels la personne attend, cherche, hésite, abandonne, reprend, se décourage. Ce temps d'orientation s'ajoute aux délais de traitement de la plainte elle-même, et peut faire en sorte que plusieurs mois s'écoulent entre le moment où la situation problématique a été vécue et le moment où une démarche formelle est enfin engagée. Pour nos bénéficiaires, cette durée est souvent incompatible avec leurs ressources psychiques et leurs impératifs de vie, et elle contribue directement au taux élevé d'abandon des démarches.

Notre douzième commentaire concerne la nécessité d'un accompagnement humain. Toutes les observations qui précèdent convergent vers un constat central : trouver la bonne instance pour porter plainte ou exprimer une insatisfaction est, dans l'état actuel du système québécois, une démarche qui exige pratiquement toujours un accompagnement humain pour nos bénéficiaires. Les outils d'information en ligne, les documents papier, les lignes téléphoniques générales, aussi bien conçus soient-ils, ne remplacent pas l'accompagnement par une personne qui connaît le système, qui prend le temps d'écouter la situation spécifique, qui valide l'expérience vécue, qui explique les options disponibles, qui aide à choisir la démarche appropriée et qui soutient la personne tout au long du processus. Cet accompagnement est précisément ce que nous offrons à l'Académie Stella, et c'est également ce qu'offrent les organismes communautaires de défense des droits en santé mentale, les comités des usagers, et certains intervenants particulièrement dévoués au sein du réseau. Mais la capacité collective de ces ressources d'accompagnement est très inférieure aux besoins réels de la population, ce qui signifie qu'un nombre considérable de personnes se retrouvent sans soutien au moment où elles en auraient le plus besoin.

Au final, notre principal constat est que la facilité de trouver la bonne instance pour porter plainte est, de manière paradoxale, inversement proportionnelle à la vulnérabilité de la personne concernée. Les personnes les mieux outillées, les plus informées, les mieux entourées, parviennent généralement à s'orienter efficacement, parfois avec un peu d'effort, mais sans obstacle insurmontable. Les personnes les plus vulnérables, au contraire, se heurtent à un mur institutionnel dont la complexité les dépasse, et dont la traversée exige précisément les ressources qui leur font défaut. Or, ce sont ces personnes vulnérables qui, statistiquement, ont le plus souvent des motifs de porter plainte, parce qu'elles sont celles dont les droits sont le plus fréquemment compromis. Le système actuel produit donc un résultat profondément inéquitable : les plaintes qui parviennent aux instances compétentes ne reflètent pas l'ensemble des situations problématiques réellement vécues, mais seulement celles qui ont été portées par les personnes ayant eu la capacité de franchir les obstacles d'orientation. Cette distorsion fausse la perception que le système a de son propre fonctionnement et empêche une véritable amélioration des pratiques dans les domaines où les atteintes aux droits sont les plus fréquentes.

Nous croyons fermement qu'une simplification radicale du paysage des recours, la mise en place d'un guichet véritablement universel, la production d'outils d'information adaptés à tous les niveaux de littératie et à toutes les situations linguistiques, et surtout un renforcement massif des ressources d'accompagnement indépendantes, constituent des conditions essentielles pour que le droit de porter plainte cesse d'être un droit théorique réservé aux mieux nantis et devienne un droit réellement exercable par toutes les personnes qui en auraient besoin. Tant que ces transformations ne seront pas réalisées, la complexité du système de plaintes continuera de constituer, pour nos bénéficiaires, un obstacle au moins aussi important que les situations problématiques qui motivent initialement leurs démarches.

#32 • internet

Ça semble compliqué, pas facile à trouver et moins connu.

#34 • internet

C'est souvent difficile, car chaque institution a son formulaire et ses démarches particulières

#50 • internet

C'est à la personne de consulter quoi faire...

#62 • internet

Il peut être difficile pour plusieurs familles de comprendre les différentes instances du réseau et de savoir vers qui se tourner pour exprimer une insatisfaction ou déposer une plainte.

Les démarches peuvent sembler complexes, particulièrement pour les familles déjà en situation de fatigue ou ayant un proche présentant des besoins importants. De plus, comme les services sont souvent difficiles à obtenir, certaines familles peuvent hésiter à porter plainte par crainte d'un impact négatif sur leur accès aux services ou leur relation avec les intervenants.

Une information plus simple, accessible et mieux centralisée, incluant les mécanismes confidentiels ou anonymes lorsque possibles, aiderait à rassurer les familles et à mieux faire connaître les recours disponibles.

#78 • internet

Nous n'avons pas accompagné de jeune dans une plainte ces dernières années, mais nous devrions nous informer au préalable pour trouver la bonne trajectoire. Nous n'avons pas de référent clair.

#83 • internet

Je n'en ai aucune idée moi-même donc j'espère que l'information est facile à trouver et sinon, ce serait à régler.

#85 • internet

Je réfère toujours au CAAP ; je n'ai pas d'information sur la meilleure instance selon le cas...

#106 • téléphone

Très difficile

#108 • téléphone

Très difficile, compliqué de trouver l'information et donc décourageant

#110 • téléphone

C'est très difficile même pour nous de trouver la bonne personne pour aider, il manque d'informations claires !

#111 • téléphone

C'est compliqué, il faut aller sur le site et ils demandent beaucoup de paperasse, c'est complexe et décourageant

#112 • téléphone

Je ne connais même pas le Comité des usagers donc on ne connaît même pas les instances qui peuvent aider

#115 • téléphone

Ce n'est pas facile c'est même compliqué pour nous

#116 • téléphone

Je ne connais pas le Comité des usagers

#117 • téléphone

Pas facile même pour nous en tant qu'organisme avec expérience

#119 • téléphone

C'est complexe même pour nous, imaginez les usagers !

#120 • téléphone

Ils doivent demander à des organismes comme nous pour les trouver

#123 • téléphone

C'est difficile dans le sens que cela ne vaut la peine d'investir de l'énergie là dedans

#124 • téléphone

L'utilisateur a vraiment besoin d'aide pour y arriver s'ils sont désorganisés ou en difficulté

#125 • téléphone

C'est difficile dans le réseau sur internet, même nous on se perd. Parler à un être humain c'est presque impossible. Il manque d'accessibilité

#127 • téléphone

C'est très difficile car il n'y a pas d'information centralisée pour les plaintes ou insatisfactions, ni leurs mandats respectifs pour aider les usagers ou même les organismes en cas de plainte

#128 • téléphone

Le roulement de personnel au CIUSS, donc pas de transition adéquate vers les différentes instances du CLSC qui peuvent aider

Dit que c'est clair/facile (n=5)

#0 • internet

Non, car nous sommes habitués.

#84 • internet

Pour moi pas vraiment mais pour un patient oui.

#94 • internet

- Sur internet, il est facile de trouver la bonne instance pour porter plainte et ce à l'aide de différentes langues.

-Par contre, il serait souhaitable d'afficher clairement la procédure à suivre dans les CLSC à des endroits ciblés accessible à la vue des usagers.

#122 • téléphone

Facile à trouver, pas facile à être dans ce système

#126 • téléphone

C'est assez clair, mais ce qui est difficile c'est de faire valoir sa plainte pour qu'elle soit retenue

Aucun renseignement / refus de répondre (n=4)

#1 • internet

Ne s'applique pas

#8 • internet

Nn.

#54 • internet

non.

#72 • internet

Non

non classable (n=5)

#7 • internet

none

#16 • internet

non

#26 • internet

NO n

#31 • internet

non

#60 • internet

Non